Sommaire de l'article

Parution: juillet 2023

Titre II

Titre III - La cession de l'usufruit des parts d'une SCI à l'entreprise

1300

À titre préliminaire, rappelons la situation envisagée ici. L'immeuble d'entreprise est détenu par le chef d'entreprise au travers d'une SCI. Et celle-ci donne en location les locaux à l'entreprise. La cession de l'usufruit des parts sociales à l'entreprise ne met évidemment pas fin à cette location. Dès lors, on comprend que, si celle-ci est attributaire de tout ou partie du résultat de la SCI, cette stratégie lui permet de retrouver la disposition d'une partie des loyers versés et déduits de ses charges, après imputation, bien sûr, par la SCI de ses propres charges. En sa qualité d'usufruitière des parts, l'entreprise a ainsi vocation à percevoir les revenus courants du bien. Sous réserve du respect d'un certain nombre de précautions, l'entreprise a donc un intérêt financier dans cette opération. Elle dispose, de surcroît, de pouvoirs dans la SCI. Les raisons pouvant conduire à adopter cette stratégie sont exposées aux paragraphes 1500 et s.

Attention, pour envisageable qu'elle soit, cette stratégie n'échappe pas aux rigueurs des dispositions de l'article 13, 5 du CGI étudié plus haut sous le Titre I (voir § 1002 (20151120160742876.html#1002)). Le prix de cession de l'usufruit des parts constitue évidemment un revenu imposable entre les mains du cédant au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Chapitre I - La valorisation de l'usufruit des parts

1350

L'évaluation même de l'usufruit des parts de la SCI suppose le respect de principes incontournables, du moins si l'on souhaite éviter les risques juridiques et fiscaux qui seraient, une nouvelle fois, liés à une évaluation fantaisiste des parts. Cette valorisation va servir :

-à la détermination du prix de cession de l'usufruit des parts ;

-à la comptabilisation de celui-ci dans les comptes de l'entreprise.

I. Les principes gouvernant l'évaluation

1351

En l'occurrence, pour fixer le prix de cession de l'usufruit des parts, tout recours à une évaluation fiscale des parts en se fondant sur les dispositions de l'article 669, II du CGI est exclu. L'objet de ce texte se limite à la détermination de l'assiette des droits de mutation. Il figure dans le CGI en effet sous le paragraphe B « Assiette et liquidation » du II (Des impositions) de la section 1 (Dispositions générales) du chapitre I traitant des droits d'enregistrement. L'usufruit cédé ne vaut pas 23 % de la valeur des parts en pleine propriété au jour du démembrement.

La pertinence de cette valorisation économique applicable à une mutation de propriété d'un droit démembré est au demeurant parfaitement admise par l'administration. Dans sa documentation, elle en pose même directement le principe pour régir les rapports entre usufruitiers et nus-propriétaires (BOFiP-ENR-DMTOI-10-10-10-§ 125-08/03/2017 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/ENR/3289-PGP/2017-03-08/data.html#125)). Traitant de la revalorisation du barème, par l'adoption du barème de l'article 669 du CGI, le ministre précise ainsi :

« L'objectif poursuivi au travers de cette revalorisation est de retenir pour l'application des droits d'enregistrement des valeurs correspondant à la réalité économique. ***Cela étant, les parties demeurent libres de fixer le prix de l'usufruit et de la nue-propriété comme elles l'entendent. Dès lors, l'évaluation de la nue-propriété d'un bien apporté à une société peut-être fixé sans utiliser le barème de l'article 669 du code général des impôts.*** *En revanche, pour la liquidation des droits de mutation dus à cette occasion, l'administration fiscale retiendra la valeur telle qu'elle résulte de l'application du barème non seulement lorsque le prix stipulé sera inférieur à la valeur vénale, mais aussi lorsqu'il sera supérieur ».*

En revanche, l'application de ces dispositions fiscales est incontournable lorsqu'il s'agit de déterminer l'assiette des *droits de mutation dus à l'occasion de la cession de l'usufruit*. On reviendra sur ce point au chapitre II ci-après (voir § 1360 (20151105115535757.html#1360)).

L'évaluation économique des parts présente des particularités importantes. Celles-ci sont exposées en partie III du présent ouvrage (voir § 503 (20190730150406293.html#503)) et illustrées par un cas pratique dans la sixième partie de l'ouvrage, à laquelle on renverra, par conséquent, le lecteur.

On rappellera simplement une nouvelle fois les risques fiscaux liés à une surévaluation de l'usufruit des parts. Pour les raisons développées dans la stratégie précédente et reposant sur la jurisprudence Thérond (voir § 1511 (20190730152533102.html#1511)), l'administration pourrait parfaitement assimiler une surévaluation de l'usufruit, à un avantage occulte prenant la forme d'une libéralité au profit de l'associé cédant. La fraction surévaluée serait alors constitutive de revenus distribués imposable entre ses mains sur le fondement des dispositions de l'article 111, c du CGI. Ces revenus de capitaux mobiliers seraient soumis au taux marginal de l'impôt sur le revenu, sans le bénéfice du moindre abattement. On ne serait en effet pas en présence d'une distribution régulière de dividendes décidée par l'assemblée des usufruitiers.

II. Le prix de cession

1352

Avec l'intervention de l'article 13, 5 du CGI, il n'est plus question de déterminer une plus-value de cession comme c'était le cas auparavant, pour les cessions intervenues avant le 14 novembre 2012.

Le prix de cession déterminé selon les principes que l'on vient de rappeler sert de base à l'imposition du cédant au titre tant de l'impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux. Les modalités techniques de la valorisation de l'usufruit des parts sont développées dans la partie III de l'ouvrage à laquelle le lecteur voudra bien se reporter.

Maintenant, pour les cessions intervenues avant le 14 novembre 2012, le lecteur intéressé par le mode de calcul de la plus-value immobilière de cession de l'usufruit des parts sociales pourra utilement se reporter aux développements figurant dans la première édition de cet ouvrage.

Chapitre II - Les droits d'enregistrement

I. Quels sont les droits d'enregistrement applicable ?

1360

La cession de l'usufruit des parts de la SCI présente, au regard des droits d'enregistrement, une originalité étonnante. En effet, à l'inverse de ce qui est le cas lors de la cession de l'usufruit d'un *immeuble*, aucun texte ne paraît prévoir la taxation de la cession *de l'usufruit de parts sociales*. Ainsi, les dispositions de l'article 635-7° du CGI ne soumettent-elles à la formalité de l'enregistrement que :

« *Les actes portant* ***cession*** *d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession* ***de parts sociales*** *dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;* »

De la même manière, au titre des dispositions particulières relatives aux tarifs des droits d'enregistrement et leur application, l'article 726 du CGI ne soumet aux droits de mutation de 3 % que :

«*… les cessions de* ***parts sociales*** *dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière ;* »

Et pour les parts de sociétés à prépondérance immobilière, les dispositions du même article soumettent la cession à un droit de 5 %. Mais dans tous ces cas de figure, seules sont visées les cessions *de la pleine propriété des parts*.

Certes, les dispositions générales de l'article 677 du CGI prévoient-elles la soumission aux droits d'enregistrement de la mutation de la propriété *ou de l'usufruit de biens meubles ou immeubles*. Mais si l'on entend appliquer les principes juridiques dans toute leur rigueur, le principe *« specialia generalibus derogant »* doit conduire à ne pas soumettre aux droits de mutation la cession de l'usufruit des parts. En effet, ce texte débute par l'énoncé suivant :

« ***Sous réserve des dispositions particulières****, sont passibles d'une imposition progressive ou proportionnelle :* »

Or, l'article 726 précité figure bien dans les régimes spéciaux et exonérations, donc dans les dispositions particulières, visant les cessions de droits sociaux du même chapitre I du Titre IV de la partie du code réservée aux droits d'enregistrement, et aucun de ces textes ne fait clairement référence à la cession d'un usufruit de parts sociales. Au demeurant, l'article 726 est précédé du titre « Cession de droits sociaux ». Dans toute la rigueur de l'application des textes de loi, cette mutation ne paraît donc pas devoir être soumise aux droits d'enregistrement.

Néanmoins, dans la pratique, le service des impôts refuse cette analyse. Pour lui, la cession d'un usufruit de cette nature doit supporter les droits de mutation. À défaut, elle oppose purement et simplement un refus d'enregistrement de l'acte. Dans ces conditions, le plus souvent, pour que l'opération se réalise, on n'a d'autre choix que d'accepter cette imposition.

Mais la situation a changé avec la décision de la Cour de Cassation Commerciale du 30 novembre 2022 (cass. com. 30 nov. 2022, n° 20-18.884 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=20-18884&sp=/juri/cass/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/46/68/30/JURITEXT000046683059.xml&date=0002-11-30), Publié au bulletin). La cour considère en effet « que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n'est pas soumise au droit d'enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux ».

Désormais, la liquidation des droits d'enregistrement n'est plus soumise au droit proportionnel de 5 % mais au droit fixe de 125 €. On peut toutefois s'interroger sur la pérennité de cette décision et nombreux sont les auteurs à penser qu'une modification législative devrait réintégrer dans le champ des droits proportionnels les cessions d'usufruit temporaire. Dans cette hypothèse, s'interroger sur l'assiette des droits redeviendrait un sujet d'actualité.

II. Quelle est l'assiette des droits ?

1361

Dans l'hypothèse d'un retour du droit proportionnel, la valeur de l'usufruit à soumettre aux droits est égale à 23 % de la valeur actuelle en pleine propriété des parts par tranche de dix ans. Les droits s'appliquent en effet à la valeur fiscale de l'usufruit des parts déterminée selon l'article 669, II du CGI et non à la valeur économique de celles-ci.

Comme on l'a dit, la réponse ministérielle Groskosst (JO AN, 28 juin 2005, p. 6466) (voir annexe A2) a confirmé que le recours au barème de l'article 669 du CGI est obligatoire pour la détermination de l'assiette des droits de mutation. Interrogé par un parlementaire sur l'application du barème fiscal pour les liquidations de droit d'enregistrement, le ministre a répondu que *«… pour la liquidation des droits de mutation… l'administration fiscale retiendra la valeur telle qu'elle résulte de l'application du barème non seulement lorsque le prix stipulé sera inférieur à la valeur vénale, mais aussi lorsqu'il sera supérieur »*.

Par dérogation au principe édicté par l'article 666 du CGI, l'impôt n'est donc pas assis sur le prix ou la valeur vénale, mais sur une valeur déterminée forfaitairement par l'administration.

Afin de déterminer l'assiette des droits, il convient donc de déterminer la valeur de la pleine propriété des parts sociales de la SCI.

Dans la plupart des cas, la cession de l'usufruit temporaire des parts sociales intervient l'année même de la création de la SCI ; elle n'a ainsi établi aucun bilan. La pratique consistait ainsi à retenir tout simplement comme valeur de la pleine propriété des parts la valeur nominale du capital social de la SCI, soit souvent, quelques centaines ou milliers d'euros.

Pour autant, cette approche consiste à retenir in fine comme valeur vénale des parts de la SCI la seule valeur mathématique ou valeur comptable. Or, comme cela a été exposé dans la partie III sur l'évaluation de l'usufruit et la recherche d'un taux interne de rentabilité, la valeur vénale des parts de la SCI ne peut être résumée à la seule valeur mathématique de la SCI. En effet, la SCI à une valeur vénale qui, en toute logique, devrait être approché avec les mêmes méthodes que celles qui ont présidé à l'évaluation de l'usufruit : par actualisation des cash-flows à l'infini.

Jean Aulagnier le rappelle (Droit & Patrimoine – Septembre 2004 – J. Aulagnier : Analyse critique de l'estimation des droits démembrés de l'article 669, page 88 et s.) : « La valeur d'une chose ne vaut que par la somme des flux financiers que cette chose produit ou est susceptible de produire durant son existence ».

1362

L'administration fiscale, dans son guide d'évaluation des entreprises et des titres de sociétés (https ://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/guides_notices/guide_eval_entreprises.pdf) propose d'utiliser une pondération de la valeur mathématique et de la valeur de productivité pour évaluer la valeur des SCI de gestion qui perçoivent des revenus :

« La valeur patrimoniale correspond comme indiqué ci-dessus à la valeur actualisée des actifs diminuée du passif exigible.

La valeur de productivité résulte de la capitalisation des revenus nets (pour les SCI non soumises à l'IS, la déduction d'un impôt fictif permet de prendre en compte l'inégalité des situations) selon le taux de productivité. Celui-ci correspond au taux de base, taux de rendement à l'émission des obligations garanties par l'état, diminué du taux d'inflation et majoré éventuellement d'une prime de risque, le risque de la gestion immobilière est faible.

Pour les SCI soumises à l'IS et qui distribuent des dividendes, la valeur de rendement peut être utilisée. »

« Les pondérations doivent prendre en compte la nature de la S.C.I et le pourcentage de titres à valoriser. Ainsi, s'agissant de titres majoritaires, la pondération doit permettre de privilégier largement la valeur patrimoniale. Dans ce cas, la pondération indicative de 4V.M. pour une 1V.P. peut être retenue. Pour les titres minoritaires, la pondération prendra davantage en compte la productivité (voire le rendement). Par exemple 2V.M. pour une 1V.P. ou 1V.R. »

1363

La cour d'appel d'Orléans a eu à se prononcer sur la valeur vénale d'une SCI pour laquelle une cession d'usufruit temporaire avait été réalisée (CA Orléans, c1, 21 mars 2019, n° 18/00536) (voir annexe A14).

La société Luccotel a acquis auprès de ses associés l'usufruit temporaire sur 20 ans des titres de la SCI LBA qui détient l'hôtel exploité. L'administration a remis en cause la valeur de l'usufruit cédé (voir Partie III, § 510) et à également contesté l'assiette soumise au droit d'enregistrement.

La société Luccotel avait retenue comme valeur de la pleine propriété la valeur nominale des titres, soit 1 000 € et donc soumis à l'enregistrement une valeur de 460 €. LA SCI a été constitué le 6 octobre 2009, elle a acquis le bien immobilier le 12 novembre 2009 et cédé l'usufruit temporaire le 28 décembre de la même année.

L'administration contestait que la valeur vénale de la SCI soit égale à la seule valeur mathématique et proposait de retenir une moyenne entre la valeur mathématique fixé à 0 € et une valeur de productivité déterminée par « capitalisation du résultat net d'impôt de l'entreprise, qu'il soit distribué ou mis en réserve, suivant l'hypothèse d'une rente infinie du bénéfice dégagé selon la formule : VP (valeur de productivité) = revenu/taux de capitalisation ».

Précisant qu'elle a « retenu, dans son calcul, le revenu dont aurait bénéficié le cédant en l'absence de cession temporaire d'usufruit, soit le revenu de la SCI LBA déterminé selon les règles des revenus fonciers, estimé a minima à 76 190 euros, montant auquel elle a appliqué une décote de 33 1/3 % représentative d'un impôt sur les sociétés théorique au taux plein, soit un montant retenu comme base de calcul de 50 793 euros ».

La cour a écarté les différents arguments du contribuable qui contestait :

-la prise en compte d'une valeur de productivité future et non historique (la société n'avait encore établi aucun bilan),

-la prise en compte d'un revenu déterminé selon les règles des revenus fonciers et non des BIC alors que la société était, à la suite de la cession de l'usufruit temporaire, soumise aux règles des BIC,

-et enfin, que la méthode applicable serait celle résultant de l'actualisation des cash-flows et non une pondération entre VM et VP.

Concernant le premier point, la remarque du contribuable semble largement fondée s'agissant d'une évaluation réalisée non par actualisation des cash-flows prévisionnels mais bien par capitalisation du résultat de l'entreprise, résultat par définition théorique. L'administration précise elle-même dans son guide d'évaluation page 46 que le résultat à prendre en compte pour déterminer une valeur de productivité est « le résultat net courant moyen des trois dernières années. »

Pourtant, la cour écarte cet argument au motif d'une part qu'on « ne saurait cependant reprocher à l'administration fiscale d'avoir fixé un revenu net annuel « théorique » de la SCI alors que Monsieur et Madame X ont revendu l'usufruit de leurs parts sociales quelques semaines après leur acquisition intervenue en décembre 2009 soit peu avant le début de l'année 2010 » et que d'autres part, « il n'est pas soutenu que le montant du loyer aurait pu varier significativement » tandis « que le montant des dépenses est quant à lui connu ». On n'est pas convaincu par cette approche qui mélange une évaluation basée par principe sur une situation historique en l'étendant à des résultats prévisionnels.

Concernant le deuxième point, la prise en compte d'un revenu déterminé selon les règles des revenus fonciers et non des BIC, la cour considère que la déduction d'un amortissement « selon les règles BIC-IS » permettant « d'aboutir à un revenu annuel net nul [...] repose sur la nécessité d'un résultat comptable distribuable et d'une situation de trésorerie disponible ce qui conduit Y à prendre en considération, non la valeur de productivité d'une SCI mais une valeur de rendement-distribution non prise en compte pour une telle société » et « qu'elle ne saurait dès lors être approuvée dans cette démonstration qui consiste à appliquer à des revenus perçus par une SCI des règles comptables appliquées à une SAS ».

Outre la confusion entre valeur de rendement (capitalisation des distributions) et valeur de productivité (capitalisation du résultat), on reste perplexe sur cette argumentation. L'article 238 bis K du CGI dispose que « Lorsque des droits dans une société [de personne] sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés [...], la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. »

Il ne s'agit donc pas d'appliquer des règles relatives à « une SAS » mais d'appliquer les dispositions du CGI dans toute leur rigueur : la détermination du résultat de la SCI LBA doit être faite selon les règles des BIC.

Enfin, concernant le troisième point, la non prise en compte d'une méthode d'actualisation des flux futurs, l'argumentation ne manque pas de surprendre... Le premier argument de la cour, consiste à considérer que « l'endettement en capital de la SCI ne doit pas être pris en considération pour déterminer la valeur de productivité, laquelle est fixée par capitalisation du résultat net ; Qu'en effet, le montant en capital des emprunts souscrits ou du compte courant ne constitue pas une charge annuelle influant sur les revenus annuels de la SCI ». À l'évidence, la cour fait une confusion entre la méthode d'actualisation des cash-flows et la méthode de valorisation par capitalisation du résultat courant permettant de déterminer une valeur de productivité.

Le deuxième argument avancé ne convainc pas plus : « cette dernière méthode ne peut être mise en œuvre qu'à l'égard d'entreprises sociétaires pratiquant des distributions régulières et non à l'égard d'une SCI, de nature patrimoniale, ayant pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier privé ». Cette affirmation ne repose en effet sur aucune analyse argumentée. Il est possible d'évaluer sans difficulté et avec pertinence la valeur d'une société, quelle qu'elle soit, par actualisation de ses cash-flows prévisionnels afin « d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ».

On ne saurait suivre ni l'administration dans ses prétentions ni la cour dans ses conclusions.

1364

En toute logique et en toute cohérence, la seule méthode qui permettrait de déterminer la valeur de pleine propriété de la SCI consisterait à actualiser à l'infini les flux de trésorerie prévisionnel car « la valeur économique d'un bien est la valeur actuelle de ses produits futurs ».

Pour approcher la valeur de la pleine propriété des titres d'une SCI, il convient à nouveau de se replonger dans les mathématiques financières...

On sait (voir Partie III, chapitre II, la valorisation économique de l'usufruit) qu'il convient d'actualiser les flux de trésorerie de la SCI au taux de rendement interne du bien (i), taux égal au taux de rendement net de charges usufruitières du bien immobilier sous-jacent après prise en compte de l'impôt sur le revenu du bien (r)

L'équation U + NP = PP se traduit mathématiquement comme suit :

$$\sum_{1}^{d} \frac{r_n}{(1+i)^n} + \sum_{d}^{\infty} \frac{r_n}{(1+i)^n} = \sum_{d}^{\infty} \frac{r_n}{(1+i)^n} = \frac{r}{i}$$

(20151105115535757_1.jpg)

Avec :

d = durée du démembrement

n = année du revenu

r = revenu net de charges après impôts

i = taux de rendement après impôts du bien sous-jacent

Ainsi, si l'usufruit est la somme actualisée du revenu durant la période de démembrement, la nue-propriété est la somme actualisée du revenu de la fin du démembrement jusqu'à la maturité, le terme, du bien.

Schématiquement, les flux de trésorerie de la SCI seront quasiment nuls durant la phase de remboursement de l'emprunt puis, à l'issue de celui-ci, seront égaux au rendement net de l'immeuble après impôts.

La valeur d'une SCI sans dettes est en effet parfaitement égal à la valeur du bien qu'elle détient ; le rendement locatif de la SCI, après prise en compte de l'impôt, sera donc égal au rendement locatif du bien après impôt.

C'est la raison pour laquelle nous préconisons de retenir comme taux d'actualisation le taux de rendement net de charges du bien, majoré de l'indexation et réduit du taux d'impôt afin de permettre un partage équitable de la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété.

La valeur de la pleine propriété est donc la somme de la valeur de l'usufruit déterminée par actualisation des cash-flows durant la période de démembrement, généralement quelques milliers d'euros compte tenu du remboursement de l'emprunt, additionné à la valeur actualisée des revenus du bien de la fin du démembrement à l'infini.

Il est ainsi possible d'établir le tableau suivant qui donne la valeur de l'usufruit d'un revenu de x actualisée au taux de x % sur la durée du démembrement :

Durée du démembrement	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %
1	3	4	5	6	7	7	8	9
2	6	8	9	11	13	14	16	17
3	8	11	14	16	18	21	23	25
4	11	15	18	21	24	26	29	32
5	14	18	22	25	29	32	35	38
6	16	21	25	30	33	37	40	44
7	19	24	29	33	38	42	45	49
8	21	27	32	37	42	46	50	53
9	23	30	36	41	46	50	54	58
10	26	32	39	44	49	54	58	61
11	28	35	42	47	52	57	61	65
12	30	38	44	50	56	60	64	68
13	32	40	47	53	59	63	67	71
14	34	42	49	56	61	66	70	74
15	36	44	52	58	64	68	73	76
16	38	47	54	61	66	71	75	78
17	39	49	56	63	68	73	77	80
18	41	51	58	65	70	75	79	82
19	43	53	60	67	72	77	81	84
20	45	54	62	69	74	79	82	85
21	46	56	64	71	76	80	84	86
22	48	58	66	72	77	82	85	88

23	49	59	67	74	79	83	86	89
24	51	61	69	75	80	84	87	90
25	52	62	70	77	82	85	88	91
26	54	64	72	78	83	86	89	92
27	55	65	73	79	84	87	90	92
28	56	67	74	80	85	88	91	93
29	58	68	76	82	86	89	92	94
30	59	69	77	83	87	90	92	94

EXEMPLE

La valeur d'un usufruit d'une durée de 18 ans d'un bien dont le rendement net est de 6 % est égale à 65 % de la valeur de la propriété.

Et par conséquent, la valeur de la nue-propriété est la suivante :

Durée du démembrement	3 %	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	9 %	10 %
1	97	96	95	94	93	93	92	91
2	94	92	91	89	87	86	84	83
3	92	89	86	84	82	79	77	75
4	89	85	82	79	76	74	71	68
5	86	82	78	75	71	68	65	62
6	84	79	75	70	67	63	60	56
7	81	76	71	67	62	58	55	51
8	79	73	68	63	58	54	50	47
9	77	70	64	59	54	50	46	42
10	74	68	61	56	51	46	42	39
11	72	65	58	53	48	43	39	35
12	70	62	56	50	44	40	36	32
13	68	60	53	47	41	37	33	29
14	66	58	51	44	39	34	30	26
15	64	56	48	42	36	32	27	24
16	62	53	46	39	34	29	25	22
17	61	51	44	37	32	27	23	20
18	59	49	42	35	30	25	21	18
19	57	47	40	33	28	23	19	16
20	55	46	38	31	26	21	18	15
21	54	44	36	29	24	20	16	14
22	52	42	34	28	23	18	15	12
23	51	41	33	26	21	17	14	11
24	49	39	31	25	20	16	13	10
25	48	38	30	23	18	15	12	9

26	46	36	28	22	17	14	11	8
27	45	35	27	21	16	13	10	8
28	44	33	26	20	15	12	9	7
29	42	32	24	18	14	11	8	6
30	41	31	23	17	13	10	8	6

EXEMPLE

La valeur de la nue-propriété d'un bien dont le rendement est de 6 % et pour lequel un usufruit temporaire d'une durée de 18 ans a été accordé est de 35 % de la valeur de la pleine propriété.

Si ce tableau ne permet pas de déterminer la valeur de l'usufruit, les flux étant impacté par l'emprunt, il permet de déterminer la valeur de la nue-propriété puisque la SCI génère à compter de la fin de l'usufruit un rendement net de charges parfaitement égal à celui du bien qu'elle détient, les charges de la propriété et l'impôt étant intégré dans le revenu et le taux.

La valeur de la pleine propriété du bien est donc désormais facile à déterminer : c'est l'addition de l'usufruit tel que déterminé par actualisation des cash-flows tenant compte de l'amortissement du prêt et de la valeur de la nue-propriété telle que calculée précédemment.

1365

Mais cette méthode s'avère en réalité d'une grande complexité lorsque l'actualisation des flux porte sur une durée illimitée. S'il est possible de prévoir avec suffisamment de certitude quels seraient les flux de trésorerie prévisionnels sur une durée de 15, 20 ou 25 ans, l'incertitude grandit au-delà de cette durée. Qui peut prévoir les travaux qui incomberont au propriétaire à l'horizon de 40 ou 50 ans ? Qui peut prévoir l'évolution de la valeur locative sur une telle durée ? Comment raisonnablement déterminer une succession de flux sur une durée de 100 ans ?

En outre, on cherche à « obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date ou l'acquisition est intervenue ».

Or cette méthode mathématiquement juste et économiquement cohérente ne résiste pas lorsqu'elle est confrontée à la réalité.

Imaginons en effet une SCI qui détient à son actif un bien d'une valeur vénale d'un million d'euros et à son passif une dette de même montant. Si le bien génère un rendement net de charges et d'impôt de 5 % et qu'un usufruit a été constitué sur une durée de 15 ans, la valeur de la nue-propriété serait de 42 % de la valeur de la pleine propriété du bien, soit 420 000 €. La méthode précédente, même si elle est séduisante en ce qu'elle règle harmonieusement et logiquement la problématique de l'évaluation n'est pas applicable car son résultat n'est pas exploitable « dans la vrai vie »… Selon celle-ci, la valeur de la pleine propriété de la SCI serait l'addition de la valeur de l'usufruit temporaire sur 15 ans, qu'il est possible d'estimer à zéro compte tenu de la charge d'emprunt et de la nue-propriété soit 420 000 €.

Qui procéderait à une telle acquisition à ce prix ? Personne, à n'en pas douter !

L'incohérence de la méthode retenue par la cour d'appel d'Orléans dans l'affaire Luccotel s'apprécie à l'identique : selon la cour, la valeur de la pleine propriété des titres de la SCI LBA au capital de 1 000 € et qui détient un bien d'une valeur de 1 980 000 € et une dette d'égale montant est de 3 691,35 € par parts, soit une valeur de la pleine propriété de 369 135 €. Qui achèterait des parts d'une SCI détenant un bien d'une valeur de 1 980 000 € avec une dette de 1 980 000 € auprès de la banque et une dette de l'ordre de 150 000 € auprès des associés qui ont financé les frais d'acquisition, pour un prix de 370 000 € ? Là encore, personne !

On en revient à la conclusion exposée en partie III pour tenter de déterminer un taux interne de rentabilité : on ne connaît pas la valeur de la pleine propriété de la SCI et il apparaît particulièrement complexe de l'approcher. À peine créée, avec une valeur patrimoniale négative (et non pas proche de zéro comme le soutient la cour) compte tenu des frais d'acquisition qu'il a fallu financer, on peine à imaginer qu'il soit possible de trouver un acquéreur pour une valeur sensiblement supérieure à la valeur du capital social.

1366

Il convient pourtant d'apporter une réponse pratique à cette difficulté.

La valeur patrimoniale de la SCI venant d'acquérir un bien immobilier financé par emprunt bancaire et par apport en compte-courant s'avère en effet négative, à hauteur des droits d'enregistrement supportés sur l'acquisition de l'immobilier, tandis que la valeur de rendement ne peut être valablement calculé, faute d'historique et sauf à la déterminer sur la base d'un prévisionnel, ce qu'a fait de manière hasardeuse la Cour d'Appel d'Orléans chargé d'estimer la valeur en pleine propriété de la SCI LBA dans l'affaire Luccotel.

En appliquant la méthode DCF classique, sur la durée du démembrement, la CAA de Nantes (CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 19NT03876 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=19&numero=03876&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/42/59/05/CETATEXT000042590564.xml&dat 11-30), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel : JurisData n° 2020-021544 ; Dr. fisc.2021, n° 11, chron. 178, Th. Jouno, O. Lemaire et J. Jimenez, spéc. n° 8 – concl. Laure Chollet – absence de pourvoi) sur renvoi du Conseil d'État valide dans l'affaire Luccotel une évaluation de l'usufruit temporaire à 145 107 €. La Cour d'Appel d'Orléans évalue la valeur de la pleine propriété par moyenne arithmétique entre la valeur patrimoniale considérée égale à zéro et une valeur de productivité estimée à 738 270 € (capitalisation d'un revenu de 50 793 € au taux de 6,88 %), soit une valeur de la pleine propriété de 369 135 €. Sur ce montant, elle détermine une valeur de l'usufruit en application de l'article 669.2 du CGI à 46 % de la valeur de la pleine propriété, soit 169 802 €. La proximité des résultats est en fait trompeuse car l'évaluation fiscale à 46 % de la valeur de la pleine propriété ne permet pas de déterminer une valeur économique mais uniquement une valeur servant d'assiette à la liquidation des droits. Si la méthode appliquée par la Cour d'Appel d'Orléans avait été retenue par l'administration et la CAA de Nantes, la valeur de l'usufruit temporaire sur 20 ans, avec une valeur en pleine propriété de 369 135 € et un rendement de 50 793 € aurait abouti, en retenant le principe d'un partage équitable entre la nue-propriété et l'usufruit basée sur le TRI de l'investissement, à une valeur économique de l'usufruit sur 20 ans de 341 119 €, soit plus du double de la valeur de l'usufruit temporaire déterminée par la seule application de la méthode DCF.

Cette incohérence n'invalide pas le recours à la seule méthode DCF mais bien la méthode retenue par la Cour d'Appel d'Orléans déterminant une valeur de production en mélangeant un revenu déterminé selon les règles des revenus foncier tout en appliquant un IS théorique, en faisant la moyenne arithmétique de deux valeurs particulièrement éloigné (zéro et 738 270 €) sans aucune cohérence ni logique et en capitalisant les revenus à un taux arbitraire, construit à partir de l'OAT majorée d'une prime de risque, sans tenir compte du taux de rendement réel de l'actif reflétant le taux de marché de ce bien spécifique.

Le recours à une combinaison de méthode, pour être valable, doit permettre en effet d'aboutir par plusieurs chemins à une valeur qui converge. Si les méthodes donnent des résultats par trop différents, alors l'une d'entre elles ou plusieurs d'entres elles doivent être jugées comme non pertinentes et incapables de permettre d'approcher la valeur car inopérantes au cas d'espèce. Ainsi, la bonne valeur lorsque la valeur patrimoniale est de zéro et que la valeur de productivité est de 738 270 € ne peut pas être la

moyenne entre les deux ; comment considérer qu'un tel écart puisse être justifié ? En réalité, c'est la méthode elle-même qui doit être invalidée. Si, à l'inverse, deux approches différentes permettent de converger vers un « un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande », alors le recours à une combinaison de méthode s'avère pertinent.

La valeur de l'usufruit temporaire sur 20 ans étant déterminée par la méthode DCF et le taux d'actualisation étant connu, la valeur de la pleine propriété peut être déterminée par application de la règle fixée par le Conseil d'État le 24 octobre 2018 : « Dans le cas de l'acquisition d'un bien en démembrement de propriété, constitue une telle méthode l'évaluation celle qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire ». Dès lors, la va-leur de la pleine propriété d'un bien dont la valeur de l'usufruit temporaire sur 20 ans est de 145 107 € et dont le rendement est de 9,86 % ressort à 171 213 €. En application de l'article 669.2 du CGI, la valeur de l'usufruit pour le calcul de droit est de 46 %, ce qui, dans l'affaire Luccotel, donne une assiette de droits de 78 758 € et non de 169 802 € tel que déterminé de manière erronée par la Cour d'Appel d'Orléans.

Il apparaît en effet comme essentiel de s'appuyer sur des méthodes qui restent homogènes dans leur approche et si la méthode de détermination de la valeur d'un usufruit temporaire jugée la plus pertinente est celle de l'actualisation des flux futurs, il convient de conserver cette logique pour déterminer la valeur de la pleine propriété.

Chapitre III - La situation fiscale de l'entreprise usufruitière

1380

L'acquisition de l'usufruit des parts de la SCI propriétaire des locaux par une entreprise soumise au régime des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés emporte des conséquences non seulement sur le mode de détermination du résultat de la SCI, mais également sur le traitement comptable et fiscal de l'usufruit des parts par l'entreprise. Sur ce dernier point, cependant, l'analyse étant strictement identique à celle développée à propos de la comptabilisation et l'amortissement de l'usufruit d'un immeuble, le lecteur voudra bien se reporter aux développements figurant dans l'exposé de la stratégie I (chapitre II : Le traitement comptable et fiscal de l'usufruit ; voir §§ 1050 (20151105114418530.html#1050) et s.).

I. Le mode de détermination du résultat de la SCI

1381

Sur le fondement des dispositions de l'article 238 bis K du CGI, la SCI propriétaire et bailleresse de l'immeuble doit déterminer son résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. C'est en tout cas ce que prévoit cet article lorsque *les droits de la société* sont inscrits à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou d'une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du bénéfice réel. Certes, on pourrait s'interroger sur l'applicabilité de ce texte lorsque seul l'usufruit des droits et non les droits eux-mêmes sont inscrits à l'actif de ce bilan. Les dispositions de l'article 238 bis K du CGI précisent en effet que :

« *I. Lorsque* ***des droits*** *dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.* »

Sur le fondement de cette rédaction, l'administration pourrait effectivement prétendre que ce ne sont pas *les droits sociaux* de la SCI qui sont inscrits au bilan de l'entreprise *mais seulement l'usufruit de ceux-ci*. Pourrait-elle alors contester l'applicabilité des dispositions de l'article 238 bis K du CGI pour la détermination du résultat de la SCI ? Comme on l'a déjà expliqué (P. Fernoux, Stratégies d'immobilier d'entreprise et démembrement de propriété : Droit et Patrimoine, septembre 2002, n° 107, pp. 65 et s.), une telle analyse ne correspondrait pas à l'esprit du texte. En effet, à la suite de la divergence entre la jurisprudence du Conseil d'État du 24 février 1978 (Sect., Req. n° 97347, RJF 4/78, n° 160) et la doctrine administrative, l'administration avait fait adopter ce texte par le législateur pour imposer la détermination du résultat *en fonction du régime fiscal applicable à la société destinataire de ce résultat*. Elle coupait de la sorte l'herbe sous le pied du Conseil d'État. On n'est d'ailleurs pas certain que le Conseil d'État ait beaucoup apprécié à l'époque…

Dans l'esprit du législateur, ce n'était donc pas la qualité d'associé ou non qui devait guider la solution, mais *le régime fiscal applicable à la personne juridique qui reçoit le résultat*. Or, en présence de droits sociaux démembrés, c'est précisément bien la société *détentrice de l'usufruit des parts* qui est fiscalement attributaire du résultat de la SCI. Appliquer les dispositions de l'article 238 bis K dans cette situation paraît par conséquent conforme à l'intention du législateur. Cette solution a au demeurant été confirmée par le Directeur du service juridique de la DGI, Jean-Pierre Lieb, en réponse à un dossier particulier (Lettre DGI du 3 janvier 2006) en la forme suivante :

« *En tout état de cause, je vous confirme que la part de résultat de la société X… correspondant aux droits des sociétés de capitaux* ***usufruitières*** *– sociétés qui sont imposables à raison des bénéfices courants de la SCI –* ***doit être déterminée selon les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions combinées des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts****. En outre, je vous confirme également que l'usufruit de titres de participation, constitue, en principe, un élément incorporel. Cet élément peut être amorti sur sa durée de détention, dès lors qu'au moment de son acquisition par l'entreprise, il est normalement prévisible que ses effets sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée.* »

Aussi, pour la part du résultat qui remonte à l'entreprise usufruitière, les règles posées par l'article 238 bis K du CGI en oblige la détermination en fonction des règles applicables à l'entreprise. La SCI doit, par conséquent, se fonder sur les règles des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés pour calculer le résultat correspondant.

S'il s'agit des règles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions de l'article 209-I du CGI renvoient expressément à celles visées aux articles 39 à 45 du CGI, autrement dit aux règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux. Dès lors, la SCI est en droit d'imputer sur les loyers perçus de l'entreprise usufruitière les frais d'acquisition de l'immeuble, les frais financiers et l'amortissement du bien, et plus précisément des composants de celui-ci.

A. Les frais d'acquisition

1382

Dans le plan comptable, le traitement comptable *et fiscal* des frais d'acquisition est réglé par l'article 321-10. Celui-ci précise que :

« *Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être* ***rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges****.* »

C'est la règle retenue également au plan fiscal par les dispositions de l'article 38 quindecies de l'annexe III au CGI. Autrement dit, la SCI a la possibilité, soit de déduire ces frais directement du résultat de l'année de l'acquisition, soit de les intégrer dans les postes comptables retraçant la propriété de l'immeuble.

Attention, les conséquences du deuxième de ces choix ont des conséquences qui conduisent souvent la SCI à s'en détourner. L'immeuble doit en effet faire l'objet d'une comptabilisation par composants. Les frais d'acquisition doivent, dans ces conditions, être ventilés (non pas aux quatre coins de Paris façon puzzle…) pour être intégrés dans chacun des composants de l'immeuble en proportion de la valeur de chacun d'eux.

Rapportés à chaque élément, ces frais font l'objet d'un amortissement spécifique au même rythme que l'amortissement du composant lui-même. La part de ces frais rattachée à un élément non amortissable, comme le terrain par exemple, est par conséquent définitivement perdue. Elle ne sera jamais imputée sur les résultats.

B. L'amortissement de la structure immobilière et des composants par la SCI

1383

Au plan strictement comptable, la plupart du temps, la localisation des locaux laisse penser que leur valeur ne fera que s'accroître avec le temps. Or, l'article 322-1 du Plan comptable général précise que :

« *3. Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute* ***sous déduction de sa valeur résiduelle***. »

« *4. La dépréciation d'un actif est la constatation* ***que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable***. »

« *6. La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus,* ***qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation***. »

Comme au terme de son utilisation, on peut gager que l'immeuble dégage une valeur supérieure à celle constatée lors de l'acquisition, aucune dépréciation n'apparaît. Pratiquer un amortissement comptable serait alors contraire aux dispositions du droit comptable.

Au regard maintenant du droit fiscal, il en va tout autrement. Dans sa documentation (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-10-§ 140-16/12/2013 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/BIC/1270-PGP/2013-12-16/data.html#140)), l'administration admet en effet l'amortissement des structures immobilières. Simplement, elle distingue deux types d'immeuble : ceux *affectés à l'exploitation* et ceux qu'elle qualifie d'immeubles *de placement*. Est affecté à l'exploitation l'immeuble que l'entreprise utilise elle-même pour déployer son activité, ses bureaux par exemple. Dès lors, l'analyse est ici la même que celle qui prévaut lorsqu'il s'agit de qualifier ou non la SCI de société à prépondérance immobilière. Un immeuble *donné en location ne peut être considéré comme affecté à l'exploitation*. Par *a contrario*, c'est donc un immeuble de placement.

Tel est le cas des locaux propriétés de la SCI. Or, l'administration indique clairement que la durée d'amortissement d'un immeuble de placement correspond nécessairement, *non à la durée d'usage* pratiquée pour les immeubles affectés à l'exploitation, *mais à sa durée réelle d'utilisation*. Voilà pour le principe.

Pour autant, la location est en l'occurrence consentie à l'entreprise usufruitière des parts sociales. On peut donc concevoir un amortissement sur la durée d'usage. En effet, la même documentation administrative (n° 170) prévoit que :

Lorsqu'une entreprise, spécialisée ou non dans la gestion d'un parc immobilier, loue un immeuble, à titre principal, à une ou plusieurs ***entreprises liées*** *au sens de l'article 39-12, du CGI, l'immeuble concerné n'est pas considéré comme immeuble de placement.*

Il est rappelé qu'aux termes des deuxième à quatrième alinéas de l'article 39-12 du CGI, des ***liens de dépendance*** *sont réputés exister entre deux entreprises :*

a. lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ***ou y exerce en fait le pouvoir de décision*** *;*

b. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Aux termes de cette doctrine, si l'entreprise usufruitière des parts de la SCI prend en location les locaux, l'exercice des pouvoirs de décision dans la SCI suffit à considérer que les deux entreprises sont liées. Ainsi pourrait-elle être nommée gérante de la SCI. L'amortissement de la structure immobilière pourrait sans doute être pratiqué en fonction des durées d'usage habituelles, soit 20 à 25 ans. Au demeurant l'exercice de cette fonction permet à l'entreprise usufruitière de contrôler la société et notamment d'avoir le pouvoir de décision en ce qui concerne le bail des locaux eux-mêmes.

Maintenant il importe d'approfondir, d'une part, la durée de l'amortissement, d'autre part, la revendication de l'administration fondée sur l'existence d'un double amortissement.

1. La durée de l'amortissement : la jurisprudence SA SCA Ouest

1384

Une problématique très particulière doit ici retenir toute l'attention. Elle concerne la durée de l'amortissement. En effet, avant toute cession de l'usufruit des parts de la SCI, l'immeuble a généralement été donné en location à l'entreprise. Il constitue, dès lors, un élément d'actif de la société depuis la date de son acquisition. Et cette situation n'est précisément pas sans influence sur la durée de l'amortissement.

En effet, dans une décision du 10 juillet 2007 reproduite ci-après (voir annexe A3) (CE, 8e et 3e s.-s., Req. n° 287661, SA SCA Ouest : RJF 2007, n° 1274), le Conseil d'État a eu à se prononcer sur la durée de l'amortissement lorsque les parts d'une SCI venaient à être inscrites au bilan d'une entreprise. En l'occurrence, une SCI détenait depuis 23 ans un immeuble donné en location. À l'issue de ce délai, les parts de la SCI étaient acquises *par une société soumise à l'impôt sur les sociétés*. Pour déterminer son résultat selon les règles applicables à cet impôt, la SCI avait fait débuter la durée de l'amortissement à la clôture de l'exercice d'inscription des parts au bilan de la société. En se fondant sur une analyse juridique incontournable sur le plan du droit, le juge considéra que la durée de celui-ci aurait dû être décomptée à partir de la date d'acquisition du bien considéré, sans que le traitement fiscal donné antérieurement au résultat dans le cadre de la catégorie des revenus fonciers ne puisse entrer en ligne de compte. Dans ces conditions, constatant l'expiration de la durée d'amortissement à la date d'acquisition des parts de la SCI, le juge estima la SA dépourvu de tout droit à la poursuite de l'amortissement. Voici ce qu'il dit :

« *que, par suite,* ***alors même que la SCI de la Motte n'était pas tenue, avant l'année 1995, de comptabiliser les amortissements*** *de ses biens dès lors que ses résultats étaient déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, et que la* ***SA SCA Ouest devait procéder à la reconstitution comptable de ces amortissements****, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la durée d'amortissement de vingt ans qu'elle a appliquée, et dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à la durée normale d'utilisation de ses biens, devait être comptée* ***à partir de la date d'acquisition ou de création des biens en cause et non de celle du changement des règles de détermination du résultat, sans que doive être pris en compte l'amortissement éventuellement déduit au titre de l'article 31 du CGI****, dès lors que la société civile immobilière créée en 1972 par certains des associés personnes physiques de la SA SCA Ouest ne constitue pas une société distincte de cette dernière et que l'acquisition de la totalité des parts de la SCI de la Motte par cette société en 1995 n'a pas induit de changement du régime fiscal auquel elle était soumise* ».

Rapportée à la situation qui nous occupe, dans laquelle l'acquisition porte, non sur les parts, mais sur l'usufruit de celles-ci, cette jurisprudence reste tout à fait opérationnelle. La reconstitution comptable des amortissements de l'immeuble à compter de la date d'acquisition du bien reste obligatoire. La cession de l'usufruit a bien pour conséquence d'obliger la SCI à déterminer son résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux et non plus selon celles des revenus fonciers. Pour autant, et c'est important, la société ne change pas de régime fiscal comme on l'entend quelquefois. Elle reste soumise au régime des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI. Attention, par conséquent, lorsque l'immeuble est détenu par la SCI depuis très longtemps. Pour la structure immobilière amortissable, il est tout à fait possible que la durée d'usage de 20 à 25 ans soit alors expirée à la date du démembrement. Si c'est le cas, la pratique de l'amortissement fiscal n'est plus possible. Dans le cas contraire, elle reste autorisée *mais seulement pour la fraction de la durée d'amortissement restant à courir à la date du démembrement*.

2. La question du double amortissement

1385

En présence d'une cession de l'usufruit des parts d'une SCI, l'administration a quelquefois tenté de rejeter l'amortissement pratiqué par celle-ci à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire et donné en location. Celui-ci ferait somme toute double emploi avec l'amortissement de l'usufruit des parts comptabilisé par l'entreprise propriétaire de celles-ci. En quelque sorte, on amortirait un droit qui permet de recueillir un résultat lui-même déjà diminué de l'amortissement du bien dans les comptes de la société propriétaire de l'immeuble.

Il est vrai que l'application de l'article 238 bis K du CGI génère, sur ce plan, un avantage fiscal. Le mode de détermination du résultat de la location nue permet en effet à la SCI de pratiquer *l'amortissement de l'immeuble lui-même et de ses composants*. Et celui-ci influence directement le résultat taxable entre les mains de la société usufruitière des parts. Pourtant, deux arguments permettent de contredire la prétention de l'administration.

En premier lieu, la SCI est fiscalement *dans l'obligation d'amortir l'immeuble pour satisfaire aux dispositions de l'article 39 B du CGI* relatives à l'amortissement minimal. Si l'on doit en effet déterminer le résultat de cette société selon les règles prévues en matière d'impôt sur les sociétés, on doit appliquer les règles posées par l'article 209-1 du CGI selon lesquelles :

« *Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés* ***selon les règles fixées par les articles 34 à 45… du CGI***. »

Par conséquent, en contestant cet amortissement, l'administration s'opposerait elle-même à l'application des dispositions de l'article 39 B du CGI du CGI. Mieux, elle conseillerait d'ignorer les termes mêmes de sa propre doctrine (BOFiP-BIC-BASE-10-20-§ 150-04/07/2018). Voici en effet précisément ce qu'elle dit :

« Amortissements.

Les amortissements des immobilisations ***faisant partie de l'actif immobilisé de la société ou du groupement ayant pour membre une société passible de l'IS*** *ou une entreprise industrielle, commerciale ou agricole,* ***doivent être pratiqués*** *sur la base et dans la limite du prix de revient de ces immobilisations et calculés d'après les taux conformes aux usages, en fonction de leur durée normale d'utilisation.*

Il est rappelé que pour être admis en déduction, ***ces amortissements doivent normalement être effectivement pratiqués dans les écritures de la société dans laquelle les droits sont détenus et non celles des entreprises membres***. »

Ils doivent, par ailleurs, être mentionnés sur un relevé spécial à joindre à la déclaration de résultats.

Aux termes de ce texte, l'administration refuse ainsi, à la société détentrice des droits sociaux, de pourvoir à l'amortissement de l'immeuble. Seule la société propriétaire du bien est en droit de le pratiquer. Si elle ne le fait pas, aucune déduction à ce titre n'est alors possible. Par conséquent, à l'administration qui rejetterait l'amortissement des résultats de la SCI, on opposerait les termes de sa propre doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF.

Quant à l'amortissement de l'usufruit *des parts de la SCI par l'entreprise*, il paraît tout aussi compliqué de le remettre en cause. La société ne fait qu'amortir un droit réel figurant dans un poste d'actif incorporel. Comme le Directeur des services juridiques de la DGI (à l'époque) le dit dans sa réponse précitée du 3 janvier 2006 (voir § 1381 (20151105115535757.html#1381)), *« ce droit se déprécie de manière certaine par l'effet du temps et ses effets bénéfiques sur l'exploitation sont amenés à cesser à une date déterminée »*. On ne reviendra pas sur les raisons de la pratique de cet amortissement de l'usufruit des parts, déjà traitée plus haut et qui paraît donc parfaitement justifiée.

En second lieu, en tout état de cause, ces amortissements, de l'immeuble par la SCI, d'une part, de l'usufruit des parts de celle-ci par l'entreprise, d'autre part, sont pratiqués par des *personnes juridiques différentes*. Or, l'idée même d'un double amortissement supposerait que les deux amortissements soient constatés *par la même personne juridique*. L'idée d'un double amortissement paraît donc devoir être écarté (dans ce sens : P. Fernoux, « Immobilier d'entreprise : démembrement des parts d'une SCI » ; BFF Lefebvre mars 2009).

II - La situation au terme de l'usufruit des parts

1386

Sur le fondement des dispositions de l'article 617 du CGI, l'usufruit s'éteint par la survenance de son terme. Pour l'entreprise jusque-là usufruitière, l'extinction de l'usufruit provoque *une sortie d'actif de cet élément incorporel*.

En effet, à cette date, *la pleine propriété des parts est reconstituée entre les mains de l'associé à l'origine du démembrement*. La disparition de l'usufruit oblige l'entreprise à extourner de son actif un droit par ailleurs totalement amorti. Au plan théorique, cette sortie d'actif est de nature à générer l'apparition d'une plus-value professionnelle. Pour autant, pratiquement, aucune plus-value ne peut être mise en évidence. La valeur de sortie de l'usufruit est nulle, tout autant que sa valeur nette comptable.

Cette extinction a également un impact sur la situation de la SCI et plus particulièrement *sur le mode de détermination de son résultat*. La fin de l'usufruit des parts n'a évidemment aucune influence sur l'utilisation de l'immeuble par la SCI. Elle continue simplement de le donner en location à l'entreprise. En revanche, le résultat ne remonte plus à l'entreprise mais entre les mains de l'associé ou des associés personnes physiques. Du même coup, les dispositions de l'article 238 *bis* K du CGI ne trouvent plus matière à s'appliquer. Les revenus locatifs relèvent de nouveau de la catégorie des revenus fonciers au titre desquels la société doit déposer la déclaration correspondante.

Attention au contresens

L'extinction de l'usufruit et la cessation de l'application du régime de l'impôt sur les sociétés pour déterminer le résultat ne témoignent pas d'un changement de régime fiscal de la SCI avec les éventuelles conséquences que cela impliquerait. En dépit de la cession de l'usufruit des parts, puis de l'extinction de ce droit, la SCI ne cesse jamais de relever du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI. C'est seulement le mode de détermination du résultat qui change.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.